



Ministerie van Volkshuisvesting en  
Ruimtelijke Ordening

> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse  
gemeenten (SVn)

5.1.2.e 5.1.2.e  
5.1.2.e  
5.1.2.e

**Directie  
Woningbouwbeleid**  
Ministerie van  
Volkshuisvesting en  
Ruimtelijke Ordening

Turfmarkt 147  
Den Haag  
Postbus 20011  
2500 EA Den Haag  
<http://www.rijksoverheid.nl>

**Contactpersoon**  
5.1.2.e

T 5.1.2.e  
E 5.1.2.e

**Kenmerk**  
**2018-0000127222**  
**Uw kenmerk**

**Bijlage(n)**

1. Plan van aanpak bij Subsidieaanvraag 'Transformatiefaciliteit'.
2. Subsidieverlening Financieringsfaciliteit binnenstedelijke transformatie 3 december 2018.

Datum: **10 DEC 2024**  
Referentienummer: 2018-0000127222  
Betreft: Subsidieverlening aanvullend op de  
Financieringsfaciliteit transformaties  
(De Transformatiefaciliteit)

Geachte 5.1.2.e

Onder verwijzing naar uw brief van 25 november 2024 waarin u verzoekt om een aanvullende subsidie voor de Financieringsfaciliteit transformaties (De Transformatiefaciliteit) deel ik u mede dat ik bereid ben u, op grond van artikel 2 van de Kaderwet overige BZK-subsidies en het Kaderbesluit BZK-subsidies een incidentele subsidie toe te kennen voor een bedrag van € 70.000.000,00 voor de volgende activiteit(en):

1. Het verstrekken, beheren en administreren van geldleningen voor voorinvesteringen op transformatielocaties conform de kaders en condities van het bij de subsidieaanvraag bijgevoegde 'Plan van Aanpak' (bijlage 1), aanvullende memo (bijlage 2) en deze brief.

Dit bedrag is aanvullend op de verstrekte subsidie van € 38.000.000,00 (3 december 2018), de subsidie van € 20.000.000,00 (23 april 2021) en de subsidie van € 22.000.000,00 (12 december 2022). Deze bedragen zijn inclusief alle eventuele voor uw rekening blijvende belastingen, waaronder de BTW. Conform bovengenoemde grondslag wordt een voorschot verstrekt van 100% van het te subsidiëren bedrag. U ontvangt dit voorschot van € 70.000.000,00 in december 2024. Dit brengt het totale subsidiebedrag voor de Financieringsfaciliteit transformaties (De Transformatiefaciliteit) op € 150.000.000,00.

Datum

Kenmerk  
2024-0000932672

Het voorschot wordt in rekening-courant aangehouden bij 's Rijks schatkist. De Minister van Financiën vergoedt de subsidieontvanger over het creditsaldo op de rekeningcourant een marktconforme rente. Ten behoeve van de rekeningcourant-verhouding met 's Rijks schatkist wordt bankrekening 5.1.2.e ten name van Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten in concernverband met 's Rijks schatkist gebracht. De modaliteiten van de rekening-courant met 's Rijks schatkist zijn in een rekeningcourantovereenkomst tussen het Ministerie van Financiën, afdeling Centraal Kasbeleid, en de subsidieontvanger vastgelegd.

De start van de subsidieactiviteiten is op 31 december 2024. De activiteiten zullen uiterlijk 31 december 2032 zijn afgerond. Indien tussen 31 december 2024 en 31 december 2032 dient er jaarlijks alsmede voor een eventueel monitoringsverzoek, ander ambtshalve onderzoek of een onderzoek naar aanleiding van een klacht door de Europese Commissie door SVn de benodigde informatie worden geleverd. Na afloop van de gesubsidieerde activiteit heeft u 13 weken de tijd om een vaststellingaanvraag in te dienen. Ik verwacht uw vaststellingsaanvraag daarom uiterlijk 1 april 2033 te ontvangen. De subsidie zal binnen 22 weken na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag worden vastgesteld op basis van het hieronder beschreven bewijs.

Projectontwikkelaars, beleggers, bouwers/aannemers die een lening bij SVn aanvragen ter voorfinanciering van een woningbouwproject ontvangen geen voordeel, als de lening onder marktconforme voorwaarden wordt verstrekt. De beheerskosten van SVn dienen ook marktconform te zijn.

De uitwerking van het project dient te geschieden conform de aanvraag en het bijgevoegde plan van aanpak. Ook zijn de verplichtingen en bepalingen van toepassing zoals verbonden aan de op 3 december 2018, 21 april 2021 en 12 december 2022 afgegeven beschikkingen (2018-0000127222, 2021-0000200837 en 2022-0000658680) inclusief de bijbehorende bijlages (inclusief de Subsidievoorwaarden voor de voorfinanciering bij de transformatie van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied voor woningbouw op grond van de staatssteunregels en als bijlage 2 aan deze beschikking gehecht), aangevuld met de volgende verplichtingen:

1. De Transformatiefaciliteit sluit bij de definitie van 'betaalbare koop' vanaf heden aan bij de actuele grens, zoals deze op enig moment door het ministerie van VRO wordt geactualiseerd. Op dit moment is het bedrag € 390.000,00.
2. In voorkomende gevallen en onder specifiek hierna te noemen voorwaarden, in een individuele projectfinanciering door SVn, op advies van de Kredietcommissie, kan worden afgeweken van de maximale hoofdsom van de geldlening:

- a. De kaders zijn kortgezegd een leningbedrag van maximaal € 12.500 per woning,
- b. en een totale lening van niet meer dan 5% van het totaal aan initieel gestorte subsidiebedragen met een maximum van € 7,5 miljoen per projectfinanciering.

**Datum****Kenmerk**  
2024-0000932672

Daarnaast verwijs ik naar artikel 25 van het Kaderbesluit BZK-subsidies (Besluit van 30 mei 2013) waar is opgenomen dat ter voorkoming van misbruik en oneigenlijk gebruik een departementaal register wordt bijgehouden. In dit register wordt onder meer bijgehouden welke sanctiemaatregel (bestuurlijke boete, lagere vaststelling, intrekking van de subsidieverlening of intrekking van de subsidievaststelling) genomen is.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan contact op met 5.1.2.e

Hoogachtend,

5.1.2.e



Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening, t.a.v. de directie Constitutionele Zaken en Wetgeving, Postbus 20011, 2500 EA Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

## Bijlage Staatssteun

**Subsidievoorwaarden voor de voorfinanciering bij de transformatie van binnenstedelijk en buitenstedelijk gebied voor woningbouw op grond van de staatssteunregels**

Datum

Kenmerk  
2024-0000932672

Deze subsidie wordt verleend onder de voorwaarde, dat de staatssteunregels, zoals vastgelegd in de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (hierna: 'VWEU') worden nageleefd. Bij de toepassing van de staatssteunregels is de naleving van de Mededeling van de Commissie betreffende het begrip staatssteun, PbEU C262/1, van 18.07.2016, hierna 'Mededeling van de Commissie') leidend. Als er sprake is van een marktconforme transactie is er geen sprake van staatssteun aan de begunstigde. Als hiervan geen sprake is, kan er sprake zijn van staatssteun en wordt de Verordening (EU) Nr. 2013/2831, betreffende de-minimissteun (hierna: 'de-minimisverordening') dan wel de Verordening (EU) nr.651/2014 van 17 juni 2014, waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard mits aan die voorwaarden worden voldaan, inclusief Verordening (EU) 2017/1084 van de Commissie van 14 juni 2017 tot wijziging hiervan (hierna: de Algemene groepsvrijstellingsverordening of AGVV) toegepast om te beoordelen of er sprake is van geoorloofde staatssteun. Als dit geen van beiden mogelijk is, kan op grond van deze subsidie geen lening vanuit de faciliteit worden verstrekt.

Hierna worden voorwaarden voor de subsidie gegeven. Middels de in het Plan van Aanpak beschreven werkwijze en in overeenstemming met de Mededeling van de Commissie (paragraaf 4.2.) evenals de de-minimisverordening en de AGVV moet worden geborgd dat in geval van een achtergestelde lening wordt voldaan aan marktconformiteit en dat in alle andere gevallen wordt voldaan aan de eis tot transparantie van de steun (art. 5 van de AGVV).

## 1. De-minimissteun

Op basis van de reguliere de-minimisverordening kan aan ondernemingen over een periode van drie belastingjaren tot € 300.000 de minimissteun worden verstrekt, zonder dat er sprake is van staatssteun in de zin van artikel 107, lid 1, VWEU. Steun die voldoet aan de voorwaarden uit de de-minimisverordening hoeft niet gemeld te worden bij de Europese Commissie. Toepassing van de de-minimisverordening vereist bij leningen een onderpand van minstens 50% en de lening is maximaal 1,5 miljoen (5 jaar) of 0,75 miljoen (10 jaar).

Het de-minimisplafond geldt per onderneming. Voor de berekening ervan moet alle de-minimissteun die een onderneming van overheden heeft ontvangen bij elkaar worden opgeteld, ongeacht het doel waarvoor de-minimissteun is verstrekt. De ruimte van een onderneming om de-minimissteun te genieten moet op voortschrijdende grondslag worden beoordeeld. Dat wil zeggen dat als een overheid de-minimissteun aan een onderneming wil verstrekken, er moet worden gekeken hoeveel de-minimissteun er in dat belastingjaar en in de twee voorgaande belastingjaren al aan de desbetreffende onderneming is verstrekt door de overheid. Onder overheid wordt ook decentrale overheid verstaan. Daarom is het belangrijk dat bij het verstrekken van de-minimissteun dat ook wordt vermeld aan de begunstigde. Als het plafond is bereikt, mag in het betreffende jaar geen de-minimissteun meer worden verleend.

Wanneer van de de-minimisverordening gebruik wordt gemaakt, moet de begunstigde onderneming een de-minimisverklaring invullen (zie bijlage bij deze subsidiebeschikking). Ook dient gewaarborgd te worden dat aan de verschillende voorwaarden voor de-minimissteun wordt voldaan. Daarbij moet ook getoond worden op de bewaarplicht van 10 jaar en goede dossiervorming. De tekst van de verordening is leidend.

Datum

Kenmerk  
2024-0000932672

## 2. Staatssteun op grond van de Algemene groepsvrijstellingsverordening

Als geen gebruik wordt gemaakt van de de-minimisverordening kan staatssteun worden verleend op grond van de Algemene groepsvrijstellingsverordening (PB L 187 van 26.6.2014, blz. 1). Bij deze subsidie dient voldaan te worden aan alle voorwaarden uit hoofdstuk I en aan de specifieke voorwaarden die voor de desbetreffende steuncategorie in hoofdstuk III van de van de Algemene groepsvrijstellingsverordening zijn vastgesteld. Daarnaast moeten gegevens dusdanig uitgesplitst naar steuncategorie en soort onderneming (grote onderneming/kmo) worden bijgehouden, zodat jaarlijks voor 1 april gerapporteerd kan worden over de uitgaven in verband met de gekozen steunmaatregel. Daarnaast moet de interne organisatie op orde zijn, zodat indien nodig tussentijds informatie, ook per begunstigde, kan worden opgevraagd die nodig is om te voldoen aan de informatiebehoefte richting de Europese Commissie op basis van hoofdstuk II van de Algemene groepsvrijstellingsverordening en op basis van de Verordening (EU) 2015/1589, hierna: 'procedureverordening staatssteun'. De tekst van de verordening is leidend.

Ter verduidelijking worden hierna de belangrijkste bepalingen genoemd:

### **Hoofdstuk I. Gemeenschappelijke bepalingen**

**I.1** Hoofdstuk I, artikel 1 (Toepassingsgebied), eerste lid, onder a (regionale steun), b (steun aan kmo's in de vorm van investeringssteun, exploitatiesteun en toegang van kmo's tot financiering), c (steun voor de bescherming van het milieu), j (steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed) en l (steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen) en de uitsluitingen in het tweede tot en met het vijfde lid. Uitgesloten van staatssteun zijn o.a. ondernemingen:

- ten aanzien waarvan er een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een eerder besluit van de Commissie waarbij door dezelfde lidstaat toegekende steun onrechtmatig en onverenigbaar met de interne markt is verklaard;
- die kwalificeren als onderneming in moeilijkheden, zoals gedefinieerd in artikel 2 van de AGVV;
- die vallen onder de sector van de primaire landbouwproductie of visserij- en aquacultuursector, met uitzondering van - voor zover relevant voor deze maatregel - risicofinancieringssteun;
- steunmaatregelen verbonden aan voorwaarden of financieringsmethoden die leiden tot een schending van het Unierecht.

**I.2** Hoofdstuk I, artikel 2 (Definities);

**I.3** Hoofdstuk I, artikel 3 (Vrijstellingsvoorwaarden);

**I.4** Hoofdstuk I, artikel 4 (Aanmeldingsdrempels), eerste lid: deze verordening is niet van toepassing op steun die de volgende drempels overschrijdt:

- a) (...);
- b) voor regionale stadsontwikkelingssteun: 20 miljoen EUR, zoals vastgesteld in artikel 16, derde lid;
- c) voor investeringssteun voor kmo's: 7,5 miljoen EUR per onderneming per investeringsproject;
- g) voor risicofinancieringssteun: 15 miljoen EUR per in aanmerking komende onderneming, zoals vastgesteld in artikel 21, negende lid;
- u) voor investeringssteun voor de sanering van verontreinigde terreinen: 20 miljoen EUR per onderneming per investeringsproject;

z) voor investeringssteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed: 150 miljoen EUR per project; voor exploitatiesteun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed: 75 miljoen EUR per onderneming per jaar;  
 cc) voor investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen: 10 miljoen EUR of de totale kosten indien deze meer dan 20 miljoen EUR bedragen voor dezelfde infrastructuurvoorziening.

Datum

Kenmerk  
2024-0000932672

**I.5** Hoofdstuk I, artikel 5 (Transparantie van steun), eerste en tweede lid van de verordening gaat in op het vereiste van steun waarvoor een bruto-subsidie-equivalent vooraf precies kan worden berekend zonder dat een risicoanalyse behoeft te worden uitgevoerd („transparante steun”).

De volgende categorieën steun worden als transparant aangemerkt:

- a) (...)
- b) steun in de vorm van leningen wanneer voor het berekenen van het bruto-subsidie-equivalent het referentiepercentage is gebruikt dat van toepassing is op het tijdstip van de steunverlening;
- c) t/m d) (...)
- e) steun ten behoeve van regionale stadsontwikkeling indien de voorwaarden van artikel 16 zijn vervuld;
- f) steun in de vorm van risicofinancieringsmaatregelen indien de voorwaarden van artikel 21 zijn vervuld;
- g) t/m j) (...) 3
- k) steun in de vorm van de verkoop of de verhuring/leasing van materiële activa onder het markttarief wanneer de waarde is vastgesteld door een taxatie van een onafhankelijke deskundige vóór de transactie of aan de hand van een publiek beschikbare, regelmatig bijgewerkte en algemeen aanvaarde benchmark.

**I.6** Hoofdstuk I, artikel 6 (Stimulerend effect), eerste en tweede lid van de verordening stellen als voorwaarde: Deze verordening is slechts van toepassing op steun die een stimulerend effect heeft.

Steun wordt geacht een stimulerend effect te hebben wanneer de begunstigde ervan, voordat de werkzaamheden aan het project of de activiteit aanvangen, bij de betrokken lidstaat een schriftelijke steunaanvraag heeft ingediend. Artikel 6, tweede lid, stelt vereisten aan de steunaanvraag. Daaraan moet worden voldaan. In afwijking hiervan geldt voor specifieke categorieën als voorwaarde voor het stimulerend effect het volgende:

- a) bij regionale stadsontwikkelingssteun: wanneer de desbetreffende voorwaarden van de artikelen 15 en 16 zijn vervuld;
- b) bij steun om kmo's toegang tot financiering te geven: indien de desbetreffende voorwaarden van de artikelen 21 en 22 zijn vervuld;
- c) t/m g) (...)
- h) bij steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed: indien de voorwaarden van artikel 53 zijn vervuld;

**I.7** Hoofdstuk I, artikel 7 (Steunintensiteit en in aanmerking komende kosten):

Het eerste lid bepaalt o.a., dat bij de berekening van de steunintensiteit en de in aanmerking komende kosten zijn alle bedragen die worden gebruikt, de bedragen vóór aftrek van belastingen of andere heffingen. De in aanmerking komende kosten worden gestaafd met bewijsstukken, die duidelijk, gespecificeerd en actueel zijn.

Het tweede lid bepaalt o.a. dat steun in een andere vorm dan een subsidie, het steunbedrag het bruto-subsidie-equivalent van de steun is. In dit geval

**I.8** Hoofdstuk I, artikel 8 (Cumulering): Om te bepalen of de in artikel 4 voor aanmelding vastgestelde drempels en de maximale steunintensiteiten van hoofdstuk III in acht worden genomen, wordt het totale bedrag aan staatssteun ten behoeve van de gesteunde activiteit of het gesteunde project of de gesteunde onderneming in aanmerking genomen;

**I.9.** Hoofdstuk I, artikel 9 (Publicatie en informatie): er moet een link van de volledige tekst van de subsidiebeschikking en de voorwaarden worden opgenomen bij de kennisgeving op grond van deze verordening. Dit wordt verzorgd door het ministerie van BZK. Tevens moet er een melding in de transparantiemodule (TAM) van de Europese Commissie worden gedaan voor individuele staatssteun van meer dan € 500.000. De melding wordt door BZK verricht. Daarvoor moeten gegevens worden aangeleverd conform bijlage III van de AGVV.

**Datum**

**Kenmerk**  
2024-0000932672

### **Hoofdstuk III. Specifieke bepalingen voor verschillende categorieën steun**

DEEL 1 Regionale steun:

- Regionale steun, onderdeel B, Stadsontwikkelingssteun, artikel 16 (verlies publieke investeerder max. 25%); kiezen manager stadsontwikkelingsfonds en onafhankelijke particuliere investeerders via een openbare, transparante en niet-discriminerende oproep in overeenstemming met het toepasselijke Unierecht en nationale recht.

Deel 2 - KMO-steun: artikel 17 Investeringssteun voor kmo's (zie voor definitie KMO Bijlage I bij de verordening: gerelateerd aan maximum aantal werknemers, omzet- en balanstotaal en partneronderneming mag max. 25% gelieerd zijn met grote onderneming; uitzondering voor institutionele beleggers, met inbegrip van regionale ontwikkelingsfondsen en autonome lokale autoriteiten met een jaarlijkse begroting van minder dan 10 mln. en minder dan 5.000 inwoners)

Deel 3 - Steun om kmo's toegang tot financiering te geven, artikel 21 Risicofinancieringssteun. Ook hiervoor is de KMO-definitie van bijlage I (zie hiervoor) van belang.

Deel 7 - Steun voor milieubescherming, artikel 45 Investeringssteun voor de sanering van verontreinigde terreinen

Deel 11 - Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed, artikel 53 Steun voor cultuur en instandhouding van het erfgoed, voor zover het betreft investeringssteun.

Deel 13 - Steun voor lokale infrastructuurvoorzieningen, artikel 56 Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen.

De tekst van de verordening is leidend.